

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 778/2536	พันเอก ลพุล พินทุ โยธิน กับพวก	โจทก์
	เจ้าหนี้	โจทก์
	พันเอก บุญ เกิด วา ด วา รี	โจทก์
	บริษัท เดอะไพรามิดเอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด กับพวก	
		จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 70, มาตรา 901

เจ้าหนี้มอบเงินให้บริษัทจำเลยที่ 1 เพื่อร่วมลงทุนแล้วจำเลยที่ 1 ออกเช็ค
พิพาทมอบให้เจ้าหนี้ไว้เพื่อเป็นหลักประกันเงินลงทุนของเจ้าหนี้ โดย ป. และจำเลย
ที่ 2 เป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายแม้จะไม่ได้ประทับตราของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2
ได้ลงลายมือชื่อไว้โดยมิได้เขียนว่าทำการแทนก็ตาม แต่การลงลายมือชื่อของ ป. กับ
จำเลยที่ 2 ก็เป็นการลงลายมือชื่อในฐานะกรรมการของบริษัทจำเลยที่ 1 เป็นการ
แสดงออกถึงความประสงค์ของนิติบุคคลโดยผู้แทนของนิติบุคคลดังที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 75 เดิม (มาตรา 70 ที่แก้ไขใหม่) การกระทำ
ของ ป. กับจำเลยที่ 2 จึงเป็นการกระทำในนามของจำเลยที่ 1 มิใช่การกระทำ
ของตัวแทนที่ลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินแทนตัวการ แต่มิได้เขียนแถลงว่ากระทำ
การแทนบุคคลอื่น ซึ่งบุคคลนั้นต้องรับผิดชอบในความในตั๋วเงินดังที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 901 จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจำเลยที่ 2 ที่ 3 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2529 เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามเช็คและสัญญาการลงทุนรวมเป็นเงิน 71,304 บาท จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ที่ 3 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดตรวจคำขอรับชำระหนี้แล้ว จำเลยที่ 2 โต้แย้งว่าจำเลยที่ 2 ได้ลงลายมือชื่อในเช็คร่วมกับนายปรีชา สีโรรส ในฐานะจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 และเจ้าหนี้ได้ขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของนายปรีชาเต็มจำนวนแล้ว จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วเห็นว่า จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อในเช็คที่เจ้าหนี้นำมาขอรับชำระหนี้ต้องรับผิดชอบตามเนื้อความในเช็คนั้นในฐานะผู้ส่งจ่าย จำเลยที่ 2 มิได้เขียนแถลงไว้ว่ากระทำการแทนจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบตามเนื้อความในเช็คจำเลยที่ 3 ลงลายมือชื่อสลับหลังเช็คต้องรับผิดชอบเช็ค เห็นควรให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามเช็คเป็นเงิน 71,170.55 บาท จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 และให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบด้วย โดยมีเงื่อนไขว่าหากเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของนายปรีชาหรือจากจำเลยที่ 1 แล้ว เพียงใดให้สิทธิได้รับชำระหนี้ในคดีนี้ลดลงเพียงนั้น

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้ได้ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ศาลฎีกาตรวจสอบสำนวนประชุมปรึกษาแล้วข้อเท็จจริงฟังได้ยุติว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีนายปรีชา สีโรรสและจำเลยที่

2 เป็นกรรมการ จำเลยที่ 1 ได้กู้ยืมเงินจากประชาชนทั่วไปเพื่อนำไปประกอบธุรกิจเงินทุนซื้อขายสินค้าล่วงหน้า โดยตกลงจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างสูง เจ้าหนี้ได้นำเงินจำนวน 65,000 บาท ไปร่วมลงทุนกับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาการลงทุนลงวันที่ 13 มีนาคม 2528 ให้เจ้าหนี้ไว้ และจำเลยที่ 1 ได้ออกเช็คของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาบางรักลงวันที่ 13 มิถุนายน 2528 จำนวนเงิน 65,000 บาท โดยมีนายปรีชา และจำเลยที่ 2 เป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่าย และมีจำเลยที่ 3 ลงลายมือชื่อสลักหลังมอบให้แก่เจ้าหนี้เพื่อเป็นหลักประกันเงินลงทุนของเจ้าหนี้ ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ปิดกิจการ นายปรีชา กับจำเลยที่ 2 หลบหนี วันที่ 25 มิถุนายน 2528 เจ้าหนี้ได้นำเช็คดังกล่าวไปเรียกเก็บเงินแต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน เจ้าหนี้จึงยื่นคำขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 และที่ 3

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่ว่าเจ้าหนี้มีสิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 หรือไม่ ในเรื่องนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้เสนอความเห็นต่อศาลชั้นต้นให้เจ้าหนี้ ได้รับชำระหนี้ตามเช็คดังกล่าวจากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ปัญหาในชั้นนี้จึงมีเพียงว่าจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบเช็คพิพาทต่อเจ้าหนี้หรือไม่ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเจ้าหนี้ได้มอบเงินให้จำเลยที่ 1 เพื่อร่วมลงทุนแล้วจำเลยที่ 1 ได้ออกเช็คพิพาทมอบให้เจ้าหนี้ไว้ เพื่อเป็นหลักประกันเงินลงทุนของเจ้าหนี้ โดยเช็คพิพาทนี้มีนายปรีชา กับจำเลยที่ 2 เป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่าย แม้เช็คพิพาทนี้มีได้ประทับตราของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ได้ลงลายมือชื่อไว้โดยมิได้เขียนว่าทำการแทนก็ตาม แต่การลงลายมือชื่อของนายปรีชา กับจำเลยที่ 2 เป็นการลงลายมือชื่อในฐานะกรรมการของบริษัทจำเลยที่ 1 เป็นการแสดงออกถึงความประสงค์ของนิติบุคคลโดยผู้แทนของนิติบุคคลดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 75 เดิม (มาตรา 70 ที่แก้ไขใหม่) การกระทำของนายปรีชา กับจำเลยที่ 2 จึงเป็นการกระทำในนามของจำเลยที่ 1 มิใช่การกระทำของตัวแทนที่

ลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินแทนตัวการ แต่มิได้เขียนแถลงว่ากระทำการแทนบุคคลอื่นซึ่งบุคคลนั้นต้องรับผิดชอบในความในตั๋วเงินนั้นดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 901 จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ปัญหาอื่นตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งศาลชั้นต้น และคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ที่ขอชำระหนี้ตามเช็คจาก กองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เพ็ญ เพ็ญนิติ-บุญส่ง วรรณกลาง-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น หมายเหตุ

หลักการสำคัญที่ถือว่าเป็นหัวใจของบทบัญญัติว่าด้วยตัวเงินคือผู้ลงลายมือชื่อในตัวเงินต้องรับผิดชอบในความในตัวเงินนั้น(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900) ซึ่งนำไปใช้บังคับกับเช็คด้วย กล่าวคือผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คย่อมต้องรับผิดชอบในความในเช็คนั้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 289/2530,3136/2532 และ3915/2533) เช่นจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อด้านหลังเช็คพิพาทแล้วร่วมกับจำเลยที่ 1 นำเช็คไปมอบให้โจทก์ ถือว่าจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อด้านหลังเช็คด้วยความสมัครใจที่จะผูกพันต่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงในอันที่จะรับผิดชอบข้อความในเช็คอย่างเดียวกับ

จำเลยที่ 1 ผู้ส่งจ่ายด้วยการลงลายมือชื่อของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4872/2533) บทบัญญัติมาตรา 900 วรรคแรก เป็นเพียงหลักการทั่วไปเท่านั้นการลงลายมือชื่อในตั๋วเงินดังกล่าวมิใช่ว่าผู้ลงลายมือชื่อจะต้องรับผิดชอบไป กล่าวคือหากมีบทบัญญัติยกเว้นไว้มิให้ต้องรับผิดชอบผู้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินก็มิต้องรับผิดชอบตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้นเช่น ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินโดยเขียนแถลงว่าทำการแทนบุคคลอีกคนหนึ่ง (มาตรา 901) หรือการลงชื่อในเช็คในฐานะนิติบุคคลผู้ลงลายมือชื่อในเช็คย่อมไม่ต้องรับผิดชอบตามเนื้อความในเช็คนั้น หากแต่นิติบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบตามเช็คนั้น ปัญหาทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นคือ กรณีที่ผู้มีอำนาจลงชื่อในนามของของนิติบุคคลนั้นได้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินหรือเช็คโดยมิได้ประทับตราของนิติบุคคล ดังนี้ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบตามเนื้อความในตั๋วเงินหรือเช็คนั้น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 778/2536 ตามหัวข้อหมายเหตุนี้วางหลักว่าถ้าหากเป็นการกระทำในฐานะนิติบุคคลแล้วนิติบุคคลนั้นต้องรับผิดชอบ ผู้ลงชื่อในเช็คหาต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวไม่ ความสำคัญจึงอยู่ที่ว่าแค่ไหนเพียงใดถือว่าเป็นการกระทำในฐานะนิติบุคคลนั้น คงต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป ดังเช่นข้อเท็จจริงในคดีนี้ จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ออกเช็คพิพาทในกิจการของจำเลยที่ 1 แม้การออกเช็คดังกล่าวมิได้ประทับตรา ของจำเลยที่ 1 ก็ตาม จำเลยที่ 1 ย่อมผูกพันตามเช็คนั้น ส่วนจำเลยที่ 2 หาต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ไม่ เพราะกรณีข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ไม่ถือว่าจำเลยที่ 2 ได้กระทำในฐานะเป็นตัวแทนลงชื่อของตนในตั๋วเงินแทนตัวการ แต่มิได้เขียนแถลงว่ากระทำการแทนบุคคลอื่น อันจะเป็นเหตุให้ต้องรับผิดชอบตามความในตั๋วเงินตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 901 อย่างไรก็ตามหากข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเป็นการกระทำในฐานะส่วนตัวแล้วผู้ลงชื่อในตั๋วเงินนั้นต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวตามเนื้อความในเช็ค เช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3082/2532 จำเลยที่ 1 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ 1 ได้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทของจำเลยที่ 2 มอบให้ ม. นำไปเป็นประกันการชำระค่า

เช่าซื้อรถยนต์จากโจทก์ ปรากฏว่าตราที่ประทับไว้ในช่องผู้ส่งจ่ายในเช็คมิใช่ตราของ
จำเลยที่ 1 ดังนั้น จำเลยที่ 2 เท่านั้นต้องรับผิดชอบโจทก์ การวินิจฉัยปัญหาว่า ผู้ลง
ลายมือชื่อในเช็คจะต้องรับผิดชอบในความในเช็คเพียงใดหรือไม่นั้นจะมีปัญหา
มากกรณีที่มีการกระทำแทนนิติบุคคลหรือในนามนิติบุคคล ซึ่งตามแนวของศาลฎีกา
ถือหลักว่าความจริง แล้วผู้ที่มีผูกพันหรือก่อนนิติสัมพันธ์โดยตรงหรือโดยแท้จริงคือผู้
ใด ดังเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาตามหมายเหตุนี้ดังนั้นนับว่าเป็นความจริงตามข้อเท็จจริง
และตามกฎหมาย เพราะบางกรณีคงจะต้องพิจารณาถึงหลักตัวการตัวแทนด้วยเพื่อ
คุ้มครองบุคคลภายนอก(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4305/2533) พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา